

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1766 -
1771/2544

นายพันศักดิ์ ไม้ถึง กับพวก
นายศุภเสกข์ ลีลากร ในฐานะผู้ชำระ
บัญชีของบริษัทสปีดชิปปิงเซอร์วิส จำกัด

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 118

บริษัท ส.เป็นนายจ้างของโจทก์เมื่อบริษัทส.หยุดกิจการเป็นเหตุให้โจทก์ไม่ได้ทำงาน แม้บริษัท ส. จะโอนย้ายโจทก์ให้ไปทำงานกับบริษัท บ. ก็ต้องให้โจทก์ยินยอมด้วยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 577 วรรคหนึ่ง เมื่อโจทก์ไม่ได้ยินยอมจึงต้องถือว่าบริษัท ส. ไม่ให้โจทก์ทำงานอันมีผลตลอดไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้โจทก์เนื่องจากบริษัท ส. หยุดกิจการอันเป็นเหตุอื่นใด จึงเป็นเลิกจ้างโจทก์ ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 118

คดีทั้งหกสำนวนนี้ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งให้รวมพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกัน โดยให้เรียกโจทก์ตามลำดับสำนวนว่าโจทก์ที่ 1ถึงโจทก์ที่ 6

โจทก์ทั้งหกฟ้องทำนองเดียวกันว่า บริษัทสปีดชิปปิงเซอร์วิสจำกัด ได้จ้างโจทก์ทั้งหกเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง เมื่อวันที่ 23 มีนาคม2543 บริษัทสปีดชิปปิงเซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเลิกกิจการโดยมีจำเลยเป็นผู้ชำระบัญชี บริษัทดังกล่าวได้เลิก

จ้างโจทก์ทั้งหกเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2543 โดยโจทก์ทั้งหกไม่มีความผิดและไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าตามกฎหมาย โจทก์ทั้งหกจึงมีสิทธิได้รับค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และบริษัทสปีดชิปปิงเซอร์วิส จำกัด ยังค้างจ่ายค่าจ้างเดือนมีนาคม 2543 แก่โจทก์ทั้งหกด้วย ขอให้บังคับจำเลยในฐานะผู้ชำระบัญชีของบริษัทสปีดชิปปิงเซอร์วิส จำกัด จ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าจ้างค้างจ่ายพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ทั้งหกตามจำนวนในฟ้องของโจทก์แต่ละคน

จำเลยให้การด้วยวาจาว่า จำเลยรับว่าได้มีการประกาศหยุดกิจการบริษัทสปีดชิปปิงเซอร์วิส จำกัด เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2543 และแจ้งให้พนักงานของบริษัทสปีดชิปปิงเซอร์วิส จำกัด ทุกคนโอนย้ายเข้าสังกัดบริษัทบิสซิเนสแวลู จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2543 โดยให้รายงานตัวต่อฝ่ายบุคคลภายในวันที่ 7 มีนาคม 2543 หากไม่มารายงานตัวถือว่าพนักงานลาออกจากการเป็นพนักงานด้วยความสมัครใจ หลังจากนั้นบริษัทสปีดชิปปิงเซอร์วิส จำกัด ก็ได้ประกาศแจ้งการพ้นจากสภาพพนักงานของโจทก์ทั้งหก ถอดถอนกรรมการผู้จัดการและจำเลยในฐานะประธานกรรมการบริษัทสปีดชิปปิงเซอร์วิส จำกัด ก็ได้มีหนังสือแจ้งประกาศหยุดกิจการลงวันที่ 3 มีนาคม 2543

โจทก์ทั้งหกแถลงว่า หลังจากที่บริษัทสปีดชิปปิงเซอร์วิส จำกัด ปิดกิจการ โจทก์ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 5 ไปทำงานต่อกับบริษัทชลนาคร (1999) จำกัด ไม่ได้เข้าสังกัดบริษัทบิสซิเนสแวลู จำกัด โจทก์ทั้งหกไม่ทราบประกาศของบริษัทสปีดชิปปิงเซอร์วิส จำกัด ที่ให้โอนย้ายพนักงานทุกคนเข้าสังกัดบริษัทบิสซิเนสแวลู จำกัด มาก่อน เพิ่งทราบภายหลังและไม่ประสงค์จะเข้าทำงานกับบริษัทบิสซิเนสแวลู จำกัด โจทก์ทั้งหกไม่ได้มาทำงานหลังจากบริษัทสปีดชิปปิงเซอร์วิส จำกัด ปิดกิจการ

ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์ทั้งหกเป็นลูกจ้างของบริษัทสปีดชิปปิง เซอร์วิส จำกัด ต่อมาบริษัทสปีดชิปปิงเซอร์วิสจำกัด หยุดกิจการเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2543 และประกาศแจ้งให้พนักงานทุกคนโอนย้ายเข้าสังกัดบริษัทบิสซิเนสแวลู จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2543 ตามเอกสารหมายเลข 1 และจำเลยในฐานะประธานกรรมการบริษัทสปีดชิปปิงเซอร์วิส จำกัด ได้มีหนังสือฉบับลงวันที่ 3 มีนาคม 2543 ตามเอกสารหมายเลข 5 ระบุว่า หยุดกิจการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2543 เป็นต้นไปแล้วยื่นขอจดทะเบียนเลิกบริษัทและชำระบัญชีเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2543 นายทะเบียนได้จดทะเบียนให้เลิกบริษัทสปีดชิปปิงเซอร์วิสจำกัด เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2543 โดยให้จำเลยเป็นผู้ชำระบัญชีศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า บริษัทสปีดชิปปิงเซอร์วิส จำกัด ผู้เป็นนายจ้างเลิกจ้างโจทก์ทั้งหกตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2543 และโจทก์ทั้งหกก็แถลงรับว่าเมื่อบริษัทสปีดชิปปิงเซอร์วิส จำกัด ปิดกิจการแล้วโจทก์ทั้งหกไม่ได้ไปทำงานอีก โจทก์ทั้งหกจึงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างสำหรับเดือนมีนาคม 2543 เมื่อจำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งหกโดยไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าและเลิกจ้างเนื่องจากการปิดกิจการไม่ใช่การเลิกจ้างในกรณีที่นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย จำเลยจึงต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยพร้อมดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ทั้งหก พิพากษาให้จำเลยจ่ายเงินให้แก่โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 6 ตามลำดับโดยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจำนวน 6,500 บาท 7,000 บาท 6,500 บาท 7,000 บาท 8,500 บาท และ 6,800 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ และจ่ายค่าชดเชยจำนวน 19,500 บาท 21,000 บาท 19,500 บาท 21,000 บาท 51,000 บาท และ 40,800 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จด้วย ค่าขออื่นของโจทก์ทั้งหกนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยทั้งหกสำนวนอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "ปัญหาวินิจฉัยประการที่สองมีว่า จำเลย เลิกจ้างโจทก์ทั้งหกหรือไม่ จำเลยอุทธรณ์ว่า บริษัทสปีดชิปปิงเซอร์วิส จำกัด ประกาศหยุดกิจการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2543 และให้โอนย้ายลูกจ้างทุกคนเข้า สังกัดบริษัทบิสซิเนสแวลู จำกัด ทันทีในวันที่ 1 มีนาคม 2543 แสดงว่าบริษัทสปีด ชิปปิงเซอร์วิส จำกัด ได้ให้โจทก์ทั้งหกทำงานกับบริษัทบิสซิเนสแวลู จำกัด ต่อไป ทันที มิได้มีเจตนาจะไม่ให้โจทก์ทั้งหกทำงานต่อไป จึงมิใช่เป็นการเลิกจ้างและไม่ ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์ทั้งหกนั้น เห็นว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541 มาตรา 118 วรรคสอง บัญญัติว่า "การเลิกจ้างตามมาตรานี้หมายความว่า การกระทำใดที่นายจ้างไม่ให้ลูกจ้างทำงานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้ ไม่ว่าจะเป็ นเพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือเหตุอื่นใด" ซึ่งมีสาระสำคัญ 3 ประการ คือประการ แรก นายจ้าง ไม่ให้ลูกจ้างทำงานต่อไปอันมีผลตลอดไปเป็นการถาวร ประการที่สอง นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างและประการที่สาม สาเหตุเนื่องมาจากสัญญาจ้าง สิ้นสุดหรือเหตุอื่นใดคดีนี้บริษัทสปีดชิปปิงเซอร์วิส จำกัด เป็นนายจ้างของโจทก์ทั้ง หกเมื่อบริษัทสปีดชิปปิงเซอร์วิส จำกัด หยุดกิจการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2543 เป็น เหตุให้โจทก์ทั้งหกไม่ได้ทำงานกับบริษัทสปีดชิปปิงเซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นนายจ้าง แม้ บริษัทสปีดชิปปิงเซอร์วิส จำกัด จะโอนย้ายโจทก์ทั้งหกให้ไปทำงานกับบริษัทบิสซิ เนสแวลู จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกก็ต้องให้โจทก์ทั้งหกยินยอมพร้อมใจด้วยตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 577 วรรคหนึ่ง เมื่อไม่ปรากฏว่าโจทก์ทั้ง หกยินยอมพร้อมใจด้วยโดยการไปรายงานตัวต่อฝ่ายบุคคลหรือผู้ที่กำหนดตัวไว้ตาม เอกสารหมาย ล.1 จึงต้องถือว่าบริษัทสปีดชิปปิงเซอร์วิส จำกัด ไม่ให้โจทก์ทั้งหก ทำงานอันมีผลตลอดไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้โจทก์ทั้งหกเนื่องจากบริษัทสปีดชิปปิง เซอร์วิส จำกัด หยุดกิจการอันเป็นเหตุอื่นใด จึงเป็นกรณีบริษัทสปีดชิปปิงเซอร์วิส จำกัด เลิกจ้างโจทก์ทั้งหก จึงต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์ทั้งหกตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 118 อุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาวินิจฉัยประการสุดท้ายมีว่า บริษัทสปีดชิปปิงเซอร์วิสจำกัด ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่โจทก์ทั้งหกหรือไม่ จำเลยอุทธรณ์ว่า จำเลย (ที่ถูกบริษัทสปีดชิปปิงเซอร์วิสจำกัด) มิได้เลิกจ้างโจทก์ทั้งหก จึงไม่มีหน้าที่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่โจทก์ทั้งหกนั้น เมื่อศาลฎีกาวินิจฉัยว่าบริษัทสปีดชิปปิงเซอร์วิส จำกัด เลิกจ้างโจทก์ทั้งหกดังกล่าวข้างต้น และไม่ได้บอกกล่าวให้โจทก์ทั้งหกทราบล่วงหน้าจึงต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่โจทก์ทั้งหกตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 17 ประกอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 582 อุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ก็ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน

อนึ่ง โจทก์ทั้งหกฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบในฐานะผู้ชำระบัญชีของบริษัทสปีดชิปปิงเซอร์วิส จำกัด ผู้เป็นนายจ้าง จำเลยซึ่งมีหน้าที่จัดการใช้หนี้เงินของบริษัทสปีดชิปปิงเซอร์วิส จำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1250 จึงต้องชำระสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยให้แก่โจทก์ทั้งหกในนามของบริษัทสปีดชิปปิงเซอร์วิส จำกัด โดยจำเลยไม่ต้องรับผิดชอบเป็นส่วนตัว ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขให้ชัดเจน"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่โจทก์ทั้งหกในฐานะผู้ชำระบัญชีของบริษัทสปีดชิปปิงเซอร์วิส จำกัด โดยไม่ต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนตัวนอกจากที่แก้ไขเป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง

(รุ่งโรจน์ รื่นเรืองวงศ์-กมล เพียรพิทักษ์-จรัส พวงมณี)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ